

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001302.....

Tocache; 04 ABR 2024

Vistos: La Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, el Registro N° 182-2024, la Nota de Coordinación N° 045-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR.HH, el Informe N° 011-2024-GRSM/DRESM-UGEL-T/P-CPPADD/ST, el Memorando N° 0208-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, el Informe N° 074-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH y el Memorando N° 0235-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por la Presidencia del Tribunal de Servicio Civil, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, resuelve:

PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, emitida por la Dirección del UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE; al haberse vulnerado el deber de motivación, el debido procedimiento, así como los principios de impulso de oficio y verdad material.

SEGUNDO: Retrotraer el procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, debiendo además procederse conforme lo señalado en la presente resolución.

TERCERO: Notificar la presente resolución al señor GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE.

CUARTO: Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE.

QUINTO: Disponer que no se publique la presente resolución, en atención a lo establecido en la Novena Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

Que, mediante Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, se resuelve el en ARTICULO 1. IMPONER sanción administrativo disciplinario de DESTITUCIÓN en el servicio, al Prof. Guzman Vivanco Velásquez, docente nombrado de la I.E N° 0466-Regner Pérez Grández, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque ha transgredido por acción y emisión su Deber "ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad (indemnidad sexual) libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo hacia sus alumnas A.M.V.T (08 años), A.M.C.C (09 años) y J.B.M.H (08 años) y Prohibición "vulnerar su compromiso ético docente, atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual de sus alumnas A.M.V.T (08 años), A.M.C.C (09 años) y J.B.M.H (08 años) e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de sus alumnas antes mencionadas"; y por los fundamentos y considerando expuestos en la presente resolución;

En el presente caso habiéndose emitido la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 10 de noviembre del 2023, donde se resuelve Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, emitida por la Dirección del UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE; al haberse vulnerado el

deber de motivación, el debido procedimiento, así como los principios de impulso de oficio y verdad material, por lo que corresponde acatar lo que ordena en dicho acto motivado, en consecuencia, corresponde ORDENAR SU REINCORPORACION a su centro de labores en la mismas condiciones en la que venía laborando (Condición Docente Nombrado, Código de plaza NEXUS, Jornada Laboral) antes de momento de la baja, para que pueda ser insertado en el acto resolutorio de su reincorporación;

Al respecto se debe tener presente el siguiente amparo legal del TUO de la Ley N° 27444, Artículo 261.- Faltas administrativas:

261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (numeral 7).

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

Que, de conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6. 1° motivación del acto administrativo, numeral 6.1 señala “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado”;

Que, con Registro N° 182, de fecha 01 de febrero del 2024, mediante Formato Único de Trámite, don Guzman VIVANCO VELASQUEZ, identificado con DNI N° 00995172, fundamenta que, habiéndose informado de la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 10 de noviembre del 2023, el cual ha sido notificado a RECURSOS HUMANOS de la UGEL, en el mes de diciembre del 2023 en el cual se RETROTAE el proceso disciplinario, siendo el motivo que se da la nulidad de la Resolución de sanción. Por tal motivo, solicita al Jefe de Recursos Humanos su reincorporación en la plaza orgánica con la que contaba y cuenta hasta antes de la respectiva sanción;

Que, mediante Nota de Coordinación N° 045-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH, de fecha 12 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I, TRASLADA al Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes para revisión, análisis e informe la solicitud de don Guzman VIVANCO VELASQUEZ, conforme adjunta la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, a la exposición de su caso: declara la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 001347 (31-03-2023). Caso: Hostigamiento sexual – tocamientos indebidos en agravio de menores de edad;

Que, a través del Informe N° 011-2024-GRSM/DRESM-UGEL-T/P-CPPADD/ST, de fecha 13 de febrero del 2024, el Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, remite informe con respecto a la Nota de Coordinación N° 045-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH, para que proceda conforme a sus atribuciones:

PRIMERO: Que, la CPPADD, ha llevado con diligencia el proceso disciplinario en contra del Prof. Guzman VIVANCO VELASQUEZ, lo cual ha sido refrendado mediante Resolución Directoral N° 001347 fecha 31/03/2023.

SEGUNDO: Que, efectivamente mediante R.N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, en su artículo primero: Declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 001347, fecha 31/03/2023, por haberse vulnerado el deber de motivación, el debido procedimiento, así como los principios de impulso de oficio y verdad material.

Que, la CPPADD en la actualidad no está conformada mediante acto resolutorio, por ende, no se puede realizar algún tipo de investigación nuevamente; una vez reconocida se tendrá que hacer las diligencias correspondientes en la propia IE porque ahí sucedieron los presuntos hechos denunciados.

TERCERO: Siendo así, al declararse la nulidad del acto administrativo, se debe retrotraer los actuados hasta la etapa en la que se produjo el vicio de nulidad, por lo que se deberá iniciar o continuar nuevamente el procedimiento con la emisión del nuevo acto que corresponda (previa observancia del transcurso del plazo de prescripción para el caso del PAD), ello de conformidad con lo establecido con los artículos 12° y 13° del TUO de la LPAG.



Siendo la situación actualmente del docente en mención como docente en proceso disciplinario, por haberse declarado la nulidad de la R.D. N° 001347 fecha 31/03/2023, por el tribunal de SERVIR, debiendo restituírle los derechos que le corresponda, hasta el pronunciamiento final de un nuevo proceso disciplinario.

Que, por medio del Memorando N° 0208-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 13 de febrero del 2024, el Director de la UGEL Tocache, remite al Especialista Administrativo I de Gestión de Recursos Humanos, el Informe N° 011-2024-GRSM/DRESM-UGEL-T/P-CPPADD/ST, mismo que está relacionado a la solicitud del Prof. Guzman VIVANCO VELASQUEZ, sobre la reincorporación a su plaza en el Sistema NEXUS, siendo la situación actualmente del docente en mención como docente en proceso disciplinario, por haberse declarado la nulidad de la R.D. N° 001347 de fecha 31/03/2023, por el tribunal de SERVIR, debiendo restituírle los derechos que le corresponde hasta el pronunciamiento final de un nuevo proceso disciplinario, se anexa documentos para mayor precisión;

Que, mediante el Informe N° 074-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 16 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I de Gestión de Recursos Humanos, concluye que el profesor Guzman VIVANCO VELASQUEZ debe ser restituído a la CPM a partir del 19/02/2024 y anular la Resolución Directoral N° 001347 del 31 de marzo 2023 según mandato de SERVIR con la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala y reincorporado a su plaza en el sistema NEXUS. Por lo que, se solicita autorización para la proyección de la Resolución;

Que, con Memorando N° 0235-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 19 de febrero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DE REPOSICIÓN Y/O REINCORPORACION** a su plaza al docente Guzman VIVANCO VELASQUEZ en la IE N° 0466 "Regner Pérez Grández" – Nuevo Progreso, a partir del 19 de febrero del 2024, a fin de actualizar y registrar datos en el Sistema NEXUS, por haberse declarado la nulidad de la R.D. N° 001347-2023, anexo documentos;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S. N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S. N° 007-2015-MINEDU; D.S N° 004-2019-US, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 y el uso de las facultades conferidas por el D.S. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- INCORPORAR, a la Carrera Publica Magisterial al profesor **Guzmin VIVANCO VELASQUEZ**, con eficacia anticipada, **a partir del 19 de febrero del 2024**, en cumplimiento a la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, que declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 001347, de fecha 31 de marzo del 2023, que a continuación se detalla:

1.1 DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	: VIVANCO VELASQUEZ, GUZMIN
DOC. DE IDENTIDAD	: D.N.I N° 00995172
FECHA DE NACIMIENTO	: 27/09/1959
CODIGO MODULAR	: 1000995172
TITULO	: Profesor de Educación N° 73468-P-DDOO
ESPECIALIDAD	: Primaria
RÉGIMEN PENSIONARIO	: A.F.P. INTEGRA

1.2 DATOS LABORALES:

CONDICION LABORAL	: Nombrado
CODIGO DE PLAZA	: 1170113121C8
CARGO	: Profesor de Aula
ESCALA MAGISTERIAL	: II (SEGUNDO) Escala Magisterial
JORNADA LABORAL	: 30 Horas pedagógicas

1.3 DATOS DE LA IE:

INSTITUCION EDUCATIVA	: 0466 Regner Pérez Grandes
CODIGO MODULAR IE	: 0297531
NIVEL	: Primaria
DISTRITO-PROVINCIA-DPTO	: Tocache – Tocache – San Martin

CC1302

MOTIVO DE LA VACANTE

: RD 284-03 INCORP, REASIG AP 01-04.91- RD 76

ARTICULO 2.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Escalafón, al Responsable de NEXUS, Oficina de Planillas, Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes y a la Dirección Técnica Normativa de Docente del Ministerio de Educación, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA

